CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES
DE MEDECIN DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

la société Marocaine Métallurgique Socodam Davum « SMM-SOCODAM-DAVUM », société anonyme au capital de 203.276,00 de dirhams dont le siège social est à Casablanca, boulevard Ahl Loghlam Sidi Moumen, représentée par Monsieur Mohamed Ouhmidou Directeur Général Adjoint .

- d'une part –
Ci-après dénommée « la société »

Et

Le Docteur Khaddouj Atif, née le 2 février 1956 à Casablanca, Médecin de travail, titulaire de CNI n° B 295986, demeurant à Casablanca, Hay Walaa, imm. 8, Appt. 1, Sidi Moumen, inscrite sur la liste de l'ordre des médecins spécialistes en médecine du travail sous le n° 292/11.

- d'autre part -
Ci-après dénommé « le médecin »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – désignation du médecin de travail

La société SMM-SOCODAM-DAVUM désigne le Docteur Khaddouj Atif, qui accepte, en tant que Médecin de travail de son site à Casablanca en vue notamment :

1.1. d'assurer le fonctionnement du service médical de la société, incluant les sites d'Ahl Loghlam, de Tit Mellil et de Jorf Lasfar.

1.2. de procéder sur les salariés de la société aux examens médicaux préventifs nécessaires.

Les prestations à dispenser par le médecin sont strictement limitées au personnel de la société SMM-SOCODAM-DAVUM.

Article 2 – interventions du médecin

Conformément à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des salariés de la société, le médecin s'engage à :

2.1. observer et à exécuter les mesures de préventions nécessaires qui consistent à :

- procéder sur les salariés aux examens médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage,
- surveiller les conditions d'hygiène dans les lieux de travail, les risques de contamination, l'état de santé des salariés et éviter toute altération de leur santé du fait de leur travail.

2.2. en cas d'urgence et à titre exceptionnel, prodiguer les soins nécessaires à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans les locaux de la société de même qu'en cas d'accidents de travail n'entraînant pas une interruption du travail de la victime.

Article 2 – interventions du médecin (suite)

2.3. assurer les fonctions de conseiller auprès de la Direction de la société notamment en ce qui concerne l'application des mesures suivantes :

- la surveillance des conditions générales d'hygiène dans les locaux de la société,
- la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des nuisances qui menacent leur santé,
- la surveillance de l'adaptation des postes de travail à l'état de santé des salariés,
- l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les constructions et aménagement nouveaux, ainsi que l'adaptation des techniques de travail à l'aptitude physique des salariés, l'élimination des produits dangereux et l'étude des rythmes du travail.

Article 3 – durée d'intervention

Pendant toute la durée de la présente convention, le médecin s'engage à assurer au moins vingt-deux (22) heures de service par mois auprès du service médical de la société SMM-SOCODAM-DAVUM couvrant les sites Ahl Loghlam (siège), Tit Mellil et Jorf Lasfar.

Dans l'exercice de sa mission qui lui est présentement consentie, le médecin s'engage à se conformer aux règles et usages de sa profession notamment celles prescrites par le code de déontologie des médecins.

A ce titre, le médecin déclare :

- qu'il est dûment inscrit à la liste du Conseil de l'Ordre National des Médecins,
- qu'il est habilité de par sa spécialité à assumer la mission qui lui est confiée, et qu'à sa connaissance, il ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou d'incompatibilité,
- qu'il est dûment autorisé à exercer l'activité de médecine.

Article 4 – dossiers médicaux – fiche entreprise

4.1. dans le cadre de sa mission de prévention, le médecin établira pour chaque salarié un dossier médical conforme au modèle fixé par la réglementation en vigueur,

4.2. le médecin doit tenir une « fiche entreprise SMM-SOCODAM-DAVUM » qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche comprend la liste des risques et des maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.

Article 5 – examens de contrôle et de reprise de travail

Le médecin s'engage à dispenser au bénéfice des salariés de SMM-SOCODAM-DAVUM un examen médical de contrôle et un examen de reprise de travail et ce, dans les conditions ci-après :

5.1. pour les examens de contrôle : à raison d'une fois au moins tous les douze (12) mois pour tous les salariés de la société.

Article 5 – examens de contrôle et de reprise de travail (suite)

En cas de salarié exposé à un danger quelconque, de femme enceinte, de la mère d'un enfant de moins de deux ans, de mutilés et d'handicapés, la fréquence des examens de contrôle pourra être revue à la hausse à la libre appréciation du médecin.

Le médecin pourra, s'il le juge nécessaire, demander des examens complémentaires lors de l'embauche de tout salarié. Ces examens demeurant à la charge de SMM-SOCODAM-DAVUM

Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités par le dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.

5.2. pour les examens de reprise de travail : et ce, après une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence de plus de trois (3) semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absence répétée pour mauvaise santé.

Cet examen devra déterminer les rapports éventuels existant entre les conditions de travail et la maladie et donner l'assurance de l'aptitude du salarié à reprendre ses fonctions, ou la nécessité de sa réadaptation.

Article 6 – secret professionnel

6.1. Le médecin est tenu au secret professionnel médical prévu par la loi.

6.2. Il s'engage en outre à garder le secret absolu concernant les méthodes et procédés industriels et techniques de fabrication ainsi que tous les renseignements d'ordre technique, commercial ou financier dont il pourrait avoir connaissance du fait de ses interventions au sein de la société.

6.3. Il s'engage à tenir confidentiel tout document, toute information ou donnée de quelque nature que ce soit, technique, économique, juridique ou autre, porté à sa connaissance de manière écrite ou orale dans le cadre de l'exécution de la présente convention et s'engage à ne les divulguer, pour une raison autre que pour les besoins des présentes, à quiconque ni pendant l'exécution de la présente convention, ni après qu'elle ait pris fin.

6.4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations qui, antérieurement à leur communication au Médecin étaient publiquement et légitimement disponibles ou si elles ont été obtenues régulièrement par d'autres sources ou qui étaient en possession du Médecin préalablement à la signature de la présente convention pour autant que ce dernier puisse en apporter la preuve.

Article 7 – responsabilité du médecin

7.1. Le médecin exercera son art en toute indépendance conformément aux règles d'exercice de sa profession.

7.2. Il conservera sa pleine et entière responsabilité professionnelle pour laquelle il lui appartient de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable, obligation dont il devra pouvoir justifier à première demande de SMM-SOCODAM-DAVUM

7.3. Les parties reconnaissent expressément que la présente convention ne crée entre elles aucun lien de subordination, qu'elle n'est nullement un contrat de travail et qu'elle échappe de ce fait à la législation sociale.

Article 8 - durée

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à partir du **1er mars 2022.** Elle se renouvellera par tacite reconduction d'une année, sauf dénonciation de l'une des parties en observant un préavis de trois (03) mois.

Article 9 – honoraires

9.1. En contrepartie de ses prestations, le médecin percevra la somme **forfaitaire et mensuelle de sept mille dirhams (7.000,00 dhs) toutes taxes comprises**, à titre d'honoraires contre présentation à cet effet de sa note d'honoraires.

9.2. Le médecin s'engage expressément à ne solliciter ni à accepter du personnel aucune rémunération sous peine de la résiliation immédiate et sans indemnité de la présente convention.

Article 10 - absence

10.1. En cas d'absence pour congé de maladie ou autre, d'une durée inférieure à un mois, le médecin s'engage à présenter à la Direction de la société son remplaçant éventuel, lequel devra justifier des mêmes diplômes requis par la loi.

10.2. Le remplaçant du médecin percevra les honoraires fixés à l'article 9 de la présente convention sur présentation de sa note d'honoraires.

10.3. En cas d'absence plus longue, SMM-SOCODAM-DAVUM se réserve le droit de résilier la présente convention sans qu'il soit besoin qu'elle justifie d'une quelconque mise en demeure ou d'une demande en justice.

Article 11 - résiliation

Sous réserve de ce qui est stipulé au point 10.3 de l'article 10 ci-dessus, si l'une ou l'autre des deux parties enfreignait l'une des obligations quelconques lui incombant en vertu des dispositions sus-visées ou celles qui en constituent la suite ou la conséquence, la présente convention pourra être résiliée à la diligence de la partie souffrant de l'inexécution après une lettre de mise en demeure restée sans suite et comportant un préavis de huit (8) jours pour exécution de l'obligation en souffrance.

Article 12 : clause relative à la protection des données à caractère personnel

Les informations recueillies par l'importateur distributeur font l'objet d'un traitement destiné à la gestion des Fournisseurs, les données sont destinées à un usage interne et à la direction générale des impôts.

Conformément à la loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, toute personne concernée par ledit traitement bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu'elle peut exercer en s'adressant à la section juridique.

Pour des motifs légitimes, toute personne concernée peut s'opposer à ce que les données qui la concerne fassent l'objet d'un traitement.

Ce traitement a été notifié et autorisé par la CNDP au titre du récépissé/ de l'autorisation n°A-GF-105/2017.

Article 13 : clause d'obligations de confidentialité et de sécurité

Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données, les Parties s'engagent à :

- prendre toutes précautions utiles, afin de préserver la sécurité des données, notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé ;
- ne traiter les données que dans le cadre des instructions et de l'autorisation reçues ;
- ne traiter les informations qu'entièrement et exclusivement en leur sein et dans le cadre du présent contrat ;
- s'assurer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confiée ;
- ne pas recourir aux services d'un sous-traitant, sauf à ce que ce dernier soit préalablement et expressément habilité par l'une ou l'autre Partie et agisse sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre d'un contrat soumis à la validation préalable des Parties et permettant d'assurer le respect des obligations souscrites par elles ;
- respecter leur obligation de secret, de sécurité et de confidentialité, à l'occasion de toute opération de maintenance et de télémaintenance, réalisée au sein de leurs locaux ou de toute société intervenant dans le cadre du traitement ;
- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielles et logiques, pour assurer la conservation et l'intégrité des données traitées ;

- prendre toutes mesures permettant d'empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse des données traitées ;
- procéder, en fin de contrat, à la destruction des données, fichiers informatisés ou manuels, figurant sur tout support.

Par ailleurs, les Parties s'interdisent :

- de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations contenues dans des fichiers informatisés ou manuels, ou figurant sur tout support transmis ou concernant les informations recueillies au cours de l'exécution du présent contrat ;
- d'utiliser les supports ou documents qui leur ont été confiés, par quelque moyen ou finalité que ce soit, pour leur compte ou pour le compte de tiers, à des fins professionnelles, personnelles ou privées autres que celles définies au présent contrat, tout ou partie des informations contenues sur lesdits supports ou recueillies par elles au cours de l'exécution du présent contrat ;
- de prendre copie ou stocker, quelles qu'en soient la forme et la finalité, tout ou partie des informations contenues sur les supports ou documents qui leur ont été confiés ou recueillies au cours de l'exécution du présent contrat.

Les Parties s'engagent :

- à première demande de l'autre Partie à apporter la preuve qu'elles disposent des moyens organisationnels, techniques et financiers permettant de garantir le respect et l'effectivité de l'obligation de secret, de confidentialité et de sécurité résultant du contrat ;
- à coopérer dans toutes circonstances mettant en jeu l'obligation de secret, de confidentialité et de sécurité.

Les Parties reconnaissent, qu'en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre du présent contrat, leur responsabilité pourra être engagée suivant les dispositions prévues par la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

- à permettre la réalisation par elles ou toute personne mandatée par ces dernières et sous réserve que les vérificateurs ne soient pas des concurrents directs, de toute vérification lui paraissant utile à l'exécution des leurs obligations. Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi et sans réserve avec les vérificateurs dès lors qu'elles seront avisées de la réalisation d'un audit ;
- à mettre en œuvre à leurs frais et sans délai toutes mesures correctives soulignées dans le rapport de vérification.

Les Parties reconnaissent, qu'en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre de la présente convention, leur responsabilité pourra être engagée suivant les dispositions prévues par la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Article 14 - non-exclusivité

Les parties ne peuvent se prévaloir, en vertu de la présente convention, d'une quelconque exclusivité.

Article 15 - divisibilité

Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs des stipulations de la présente convention serai(en)t ou deviendrai(en)t nulle(s), illégale(s) ou jugée(s) inapplicable(s) pour quelque raison que ce soit, la validité, la légalité ou l'applicabilité de toute autre stipulation des présentes n'en serait aucunement affectée ou altérée.

Dans l'hypothèse d'une telle nullité, illégalité ou inapplicabilité, les parties s'efforceront en toute bonne foi de trouver un accord sur les modifications à apporter à la présente convention afin de lui donner, dans toute la mesure du possible, un effet correspondant à leur commune intention.

Plus généralement, dans l'éventualité où l'une quelconque des stipulations de la présente convention ne pourrait trouver application pour quelque motif que ce soit, les parties s'engagent à se concerter et à renégocier la stipulation concernée de manière à atteindre les mêmes objectifs économiques en conservant un équilibre contractuel identique.

Article 16 - force majeure

Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des parties à la convention serait dans l'impossibilité totale ou partielle par force majeure, d'exécuter les obligations prévues conformément aux présentes, la partie se prévalant du cas de force majeure doit, sous peine de forclusion, notifier par lettre recommandée, l'autre partie, au plus tard dans les huit (08) jours suivant la survenance du cas de force majeure ; ladite notification devra contenir une description du cas de force majeure et une explication détaillée et documentée de l'effet de la force majeure sur l'exécution des prestations.

En cas de force majeure dument notifiée conformément à ce qui précède, les obligations de la partie se prévalant du cas de force majeure seront suspendues tant que se poursuivra l'impossibilité d'exécution liée au cas de force majeure, mais pas davantage, et dans la mesure seulement où la partie qui se prévaut du cas de force majeure aura apporté à l'autre partie les justifications nécessaires.

Si, en raison d'un cas de force majeure notifié dans les délais ci-dessus mentionnés, l'exécution des prestations en cours est suspendue par le Prestataire pour une période continue de quinze (15) jours ou pour plusieurs périodes qui ensemble atteignent plus de trente

(30) jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit par la société après une mise en demeure de huit (8) jours restée infructueuse.

Etant entendu qu'il ne sera pas porté atteinte aux créances déjà échues entre les parties et correspondant aux prestations effectivement réalisées.

Article 17 - modification de la convention

La présente convention ne pourra être modifiée que par des avenants qui devront être établis et signés conjointement par les personnes dûment habilitées par les parties.

Les avenants prendront effet dès leur signature par les parties ou à la date d'effet prévue dans lesdits avenants.

Article 18 - non renonciation

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne saurait être interprété comme une renonciation à l'obligation en cause.

Aucune tolérance, inaction, inertie ou retard dans l'exercice des droits d'une partie ne pourra être considéré comme renonciation à ses droits aux termes de la présente convention.

Article 19 - cession

Aucune partie ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit la présente convention et les droits et obligations en découlant. La présente convention étant conclue intuitu personae.

Article 20 - titres

Les titres de la présente convention ont uniquement pour objectif de faciliter la lecture de la convention et ne pourraient affecter ni le sens ni l'interprétation de celle-ci.

Article 21 - notification - élection de domicile

Toute information, notification ou communication devant ou pouvant être adressée en exécution des stipulations de la présente convention sera effectuée soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par huissier de justice, soit par télécopie ou e-mail confirmés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie devra aviser l'autre partie de tout changement d'adresse, de numéro de télécopie et de destinataire.

Les parties font élection de leur domicile en leur siège social ci-dessus définis.

Si un changement de siège social vient à se produire, il est de la responsabilité de la partie concernée d'en informer l'autre partie dans un délai de 15 jours à compter dudit changement.

Article 22 – litiges et compétences

La présente convention est soumise à la législation Marocaine. Tout litige ou différend qui surviendraient à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention sont du ressort exclusif des tribunaux compétents de Casablanca.

Article 23 – déclaration des parties

Les parties déclarent et reconnaissent que la présente convention annule et remplace tout accord ou convention précédent et constitue le seul et unique acte consacrant l'intégralité de l'accord intervenu entre elles.

Toutes les modifications et compléments à la présente convention ainsi que les conventions particulières doivent faire l'objet d'un écrit. Toute convention orale annexe est nulle.

Fait à Casablanca, le 01 mars 2022
en deux exemplaires originaux

SMM-SOCODAM-DAVUM	Le Médecin
Mohamed Ouhmidou **Directeur Général Adjoint**	**Docteur Khaddouj Atif**
SMM SOCODAM DAVUM 530/01 Boulevard Ahl Loghlam Sidi Moumen - Casablanca Tél. : 05 22 76 37 00	Dr ATIF KHADDOUJ Médecin du Travail Hay Elouafaa Imm 8 Appt 7 Sidi Moumen Casablanca Tél: 0522 70 73 23